

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 021-2026/PS0-INDECOPI-CUS****RESOLUCIÓN FINAL N° 173-2026/PS0-INDECOPI-CUS**

DENUNCIANTE : SANDRA ANDIA CHINO
DENUNCIADA : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A.
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
DEBER DE IDONEIDAD
RECLAMO DE PRODUCTOS FINANCIEROS
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Cusco, 03 de marzo de 2026

I. ANTECEDENTES

1. El 08 de enero de 2026, la señora Sandra Andía Chino (en adelante, la denunciante), presentó una denuncia administrativa en contra la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. (en adelante, la denunciada), manifestando lo siguiente:
 - (i) El 25 de noviembre de 2025, a las 11:49:28 horas, se realizó desde su cuenta bancaria el envío de S/ 2,400.00, así como el cargo de una comisión por S/ 15.00 y S/ 0.10, hacia una cuenta desconocida, operación que se produjo como consecuencia de una estafa, sin que la denunciada le hubiera alertado ni informado oportunamente sobre la salida del dinero mediante correo electrónico, mensaje de texto u otro medio. Indicó que, al día siguiente, 26 de noviembre de 2025, a las 11:43:28 horas, acudió a las ventanillas de la denunciada, ubicada en calle Afligidos N° 118 del distrito de Cusco, donde el personal le entregó un extracto de cuenta que evidenciaba la operación, aunque sin identificar al destinatario de la transferencia, informándole que debía formular un reclamo para acceder a dicha información. Finalmente, sostuvo que la entidad no realizó una verificación adecuada, pese a tratarse de una operación inusual y ajena a su patrón habitual, y que, en consecuencia, las medidas de seguridad de la denunciada fueron totalmente vulneradas.
 - (ii) Al momento de formular el reclamo, llenó inicialmente un documento físico, tras lo cual fue derivado con la encargada Krystel Silva Valdivia, quien actuó de manera irrespetuosa y agresiva, rompiendo dicho documento y procediendo a realizar el trámite de forma virtual. Señaló que la referida trabajadora, teniendo en su poder su documento de identidad, completó sus datos en la computadora y se limitó a preguntarle si había abierto algún link, a lo que respondió que presuntamente había sido víctima de una estafa; sin embargo, pese a encontrarse visiblemente afectada y llorando, la atención continuó de manera insensible e inapropiada, indicándole únicamente que en quince (15) días recibiría un correo con la respuesta a su solicitud, tras lo cual fue retirado de

M-OPS-03/03

Página 1 de 15

manera inmediata de la oficina. Agregó que recién el 24 de diciembre de 2025 recibió una respuesta de la entidad bancaria, en la cual se consignaba el nombre de una persona desconocida, a quien afirma no haber realizado jamás transferencia alguna, reiterando que durante todo el proceso recibió un trato inadecuado por parte del personal de la denunciada.

2. La denunciante solicitó en calidad de medida correctiva se ordene la denunciada la devolución de su dinero. Asimismo, solicitó el pago de las costas y costos del procedimiento.
3. Mediante Resolución N° 01 del 16 de enero de 2026, este órgano resolutorio inició un procedimiento administrativo sancionador contra la denunciada por presunta infracción a lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto:
 - (i) No habría cumplido con adoptar medidas de seguridad respecto de 01 transferencia por el importe de S/ 2,400.00 realizada el 25 de noviembre de 2025, con cargo a la cuenta de ahorros N° 1060*****9860 de la denunciante, que no reconoce; lo cual constituye una presunta infracción al deber de idoneidad, tipificado en el artículo 19 del Código.
 - (ii) No habría brindado una atención idónea a la denunciante durante la formulación de su reclamo, en tanto el personal de la denunciada habría desestimado de manera injustificada el documento físico previamente llenado por la denunciante, procediendo a romperlo y a sustituir unilateralmente dicho trámite por uno virtual sin su autorización; lo cual constituye una presunta infracción al deber de atención de reclamos, tipificado en el artículo 88.2 del Código.
4. Mediante Resolución N° 02 del 04 de febrero de 2026, se resolvió, adjuntar al expediente el escrito de descargo presentado por la denunciada, y ponerlo en conocimiento de la otra parte del procedimiento, tenerla por apersonada y tener por consignados sus correos electrónicos.
5. En el referido escrito la denunciada argumentó lo siguiente:

Sobre la operación no reconocida:

 - (i) En el Manual de Procedimientos Wayki App, se establecen los parámetros del cómo funciona la aplicación.
 - (ii) Para poder afiliarse, la denunciante, luego de descargar el aplicativo, debió ingresar los datos de su tarjeta de débito, DNI clave de su tarjeta (4 dígitos) y generar una clave de 6 dígitos para que pueda ingresar al aplicativo de forma correcta; dicha información solo es de conocimiento de la denunciante.

- (iii) Para que una transferencia pueda efectuarse es necesario que luego de la afiliación al Wayki App, se active el token, token que solo se genera una sola vez.
- (iv) Así, de la revisión de sus reportes se tiene que se generó la clave digital, se activó el token digital, se verificó el ingreso a la aplicación Wayki App con el ingreso de la clave de 06 dígitos, el ingresó a la opción transferencias a otros bancos, se colocó la cuenta CCI y se confirmó la operación con un Token Digital, finalmente se tiene la constancia enviada a la denunciante.
- (v) La denunciante es la única quien pudo haber efectuado la operación, misma que le fue notificada; tomando en cuenta que de la verificación del estado de cuenta que se anexa, la denunciante ha realizado diferentes transferencias por medio del aplicativo.

Sobre la atención del reclamo:

- (vi) La denunciante no ha presentado medios probatorios que acrediten su aseveración, por lo que, a la señora Andia se le atendió de la forma adecuada y que a consecuencia la denunciante ha podido presentar en su escrito de denuncia la respuesta a su reclamo.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

6. Determinar:

- (i) Si la denunciada infringió o no lo establecido en el artículo 19 del Código.
- (ii) Si la denunciada infringió o no lo establecido en el artículo 88.2 del Código.
- (iii) Las medidas correctivas a ser ordenadas de demostrarse responsabilidad administrativa de la denunciada.
- (iv) La sanción por imponer, de demostrarse responsabilidad administrativa de la denunciada.
- (v) Si corresponde ordenar el pago de costas y costos.
- (vi) Si corresponde la inscripción de la denunciada en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi (RIS).

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

III.1. De la infracción al deber de idoneidad



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 021-2026/PS0-INDECOPI-CUS

7. El artículo 18 del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe¹.
8. Por su parte, el artículo 19 del Código establece que los proveedores son responsables por calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado². En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones informadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.
9. El artículo 104 del Código³, establece que la atribución de responsabilidad al proveedor debe analizarse conforme a la norma que regula la carga de la prueba; es decir, primero corresponde al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio, siendo que una vez acreditada la existencia de un defecto en el producto adquirido o en el servicio contratado, la responsabilidad administrativa objetiva en la actuación del proveedor impone a éste la obligación procesal de probar que no es responsable por la falta de idoneidad del producto o servicio defectuoso, debido a la existencia de circunstancias que lo eximen de responsabilidad, sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque acreditó la existencia de hechos ajenos que no le eran imputables como son el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de terceros o por la negligencia del propio consumidor.

¹ **LEY N 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

² **LEY N° 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

³ **LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 021-2026/PS0-INDECOPI-CUS**

10. En el presente caso, este órgano resolutorio inició un procedimiento administrativo sancionador en contra de la denunciada por presunta infracción al deber de idoneidad, en tanto, no habría cumplido con adoptar medidas de seguridad respecto de 01 transferencia por el importe de S/ 2,400.00 realizada el 25 de noviembre de 2025, con cargo a la cuenta de ahorros N° 1060*****9860 de la denunciante.
11. El denunciante señaló que, el 25 de noviembre de 2025, a las 11:49:28 horas, se realizó desde su cuenta bancaria el envío de S/ 2,400.00, así como el cargo de una comisión por S/ 15.00 y S/ 0.10, hacia una cuenta desconocida, operación que se produjo como consecuencia de una estafa, sin que la denunciada le hubiera alertado ni informado oportunamente sobre la salida del dinero mediante correo electrónico, mensaje de texto u otro medio. Indicó que, al día siguiente, 26 de noviembre de 2025, a las 11:43:28 horas, acudió a las ventanillas de la denunciada, ubicada en calle Afligidos N° 118 del Distrito de Cusco, donde el personal le entregó un extracto de cuenta que evidenciaba la operación, aunque sin identificar al destinatario de la transferencia, informándole que debía formular un reclamo para acceder a dicha información. Finalmente, sostuvo que la entidad no realizó una verificación adecuada, pese a tratarse de una operación inusual y ajena a su patrón habitual, y que, en consecuencia, las medidas de seguridad de la denunciada fueron totalmente vulneradas.
12. Al respecto, en sus descargos, la denunciada argumentó que, en el Manual de Procedimientos Wayki App, se establecen los parámetros del cómo funciona la aplicación. Para poder afiliarse, la denunciante, luego de descargar el aplicativo, debió ingresar los datos de su tarjeta de débito, DNI clave de su tarjeta (4 dígitos) y generar una clave de 6 dígitos para que pueda ingresar al aplicativo de forma correcta; dicha información solo es de conocimiento de la denunciante. Para que una transferencia pueda efectuarse es necesario que luego de la afiliación al Wayki App, se active el token, token que solo se genera una sola vez. Así, de la revisión de sus reportes se tiene que se generó la clave digital, se activó el token digital, se verificó el ingreso a la aplicación Wayki App con el ingreso de la clave de 06 dígitos, el ingresó a la opción transferencias a otros bancos, se colocó la cuenta CCI y se confirmó la operación con un Token Digital, finalmente se tiene la constancia enviada a la denunciante. La denunciante es la única quien pudo haber efectuado la operación, misma que le fue notificada; tomando en cuenta que de la verificación del estado de cuenta que se anexa, la denunciante ha realizado diferentes transferencias por medio del aplicativo.
13. Dicho esto, de los medios de prueba presentados por la denunciada se tiene el reporte de las operaciones cuestionadas por el denunciante, por lo que en la medida que no son reconocidas por este, le corresponde a la denunciada acreditar que cumplió con las medidas de seguridad para su realización.
14. Este Despacho analizará las medidas de seguridad adoptadas por la denunciada a efectos de evitar la realización de la operación cuestionada, de este modo se verificará el monitoreo y detección de operaciones inusuales, así, una vez superada

dicha evaluación, se procederá a analizar si se realizó un cargo justificado de estas, cumpliendo con los requisitos de validez pertinentes.

Sobre el Patrón de Consumo del denunciante

15. Al respecto, la Resolución SBS N° 6523-2013 que aprueba el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, establece como garantía legal el parámetro de idoneidad en la prestación de servicios y productos financieros en el marco de la afectación de las cuentas o líneas de crédito de los tarjetahabientes, se encuentra comprendido -de forma unívoca por las medidas de seguridad atribuidas a las entidades financieras por la normativa sectorial, encontrándose entre ellas, el deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos.
16. Bajo este orden de ideas, las expectativas razonables de un consumidor, al contar con un producto financiero con las entidades financieras, importan que estas desplieguen todas las medidas de seguridad contempladas a su cargo legalmente, sin excepción alguna, siendo que, la falta de observancia de una de ellas comportaría la prestación de un servicio financiero inidóneo. En ese sentido, la autoridad administrativa debe evaluar el cumplimiento de dicha garantía legal, incluso aunque el consumidor no hubiera cuestionado su observancia de forma completa o explícita.
17. Ello considerando que los consumidores o usuarios de servicios financieros esperan que sus proveedores les brinden un servicio responsable e idóneo, capaz de generar seguridad en cada una de las transacciones que realicen. En ese sentido, el parámetro de idoneidad en este tipo de casos está constituido por los mecanismos de seguridad implementados por los proveedores para realizar operaciones, vía virtual o presencial; por ello, es necesario que, dentro de un procedimiento de este tipo, en donde se cuestiona el servicio brindado por la entidad financiera, sea ésta quien presente medios probatorios suficientes para desvirtuar el hecho denunciado y corrobore que cargó debidamente la operación u operaciones en cuestión.
18. Así, el numeral 5 del artículo 2° del Reglamento define que el comportamiento habitual de consumo del usuario se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada uno con sus tarjetas, considerando diversos factores que pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.
19. Por su parte, el artículo 17° del mismo Reglamento establece lo siguiente:

“(...) Artículo 17°. - Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.
3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones. (...)"

20. Bajo los alcances del artículo en mención la finalidad del artículo 17° del Reglamento descansa en la protección de los usuarios frente al cargo de transacciones fraudulentas en las cuentas de sus tarjetas de crédito o débito, a partir de, entre otros aspectos, la revisión del movimiento histórico de transacciones en las respectivas cuentas, lo cual evidentemente involucra el análisis de operaciones que permitan a la empresa supervisada generar razonablemente un patrón de consumo respecto al uso de dicho producto por parte de su cliente. Así, la normativa sectorial exige que el patrón de consumo que las entidades del sistema financiero construyan respecto a cada uno de sus clientes, e integrarlo a su sistema de monitoreo, debe responder a una serie de factores que la entidad bancaria o financiera determine a partir del análisis sistemático de la información histórica del usuario.
21. Sobre este punto la denunciada argumentó que de la verificación del estado de cuenta que se anexa, la denunciante ha realizado diferentes transferencias por medio del aplicativo.
22. En primer punto, se tiene acreditada, de la denuncia presentada como de los descargos de la denunciada, la operación no reconocida:

FECHA	Tipo Operación	N° Mov.	Entidad Financiera	N° Cuenta Origen	Documento Origen	Cliente Origen	N° Cuenta Destino	Cliente Destino	Monto
25/11/2025 11:49:29 AM	Transf. Enviadas	660868151	[808] - CMAC HUANCAYO S.A.	106*****9860	46940785	SANDRA ANDIA CHINO	8081*****9562	GRABIEL JESUS TINEO NUÑEZ	2,400.00

23. Bajo ese entendido y en concordancia con los argumentos desarrollados en párrafos precedentes de la presente resolución, habiéndose acreditado que la operación fue cargada a la cuenta de ahorros de la denunciante, pero que no es reconocida, corresponde revisar si la denunciada adoptó las medidas de seguridad necesarias, como realizar el seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude (Artículo 22° Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito⁴), dentro de las que

⁴ **RESOLUCIÓN DE LA SBS N° 6523- 2013 - REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO.**

Artículo 22°.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 021-2026/PS0-INDECOPI-CUS**

se encuentra los mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre estas posibles operaciones de fraude, ello puede ser a través de correo electrónico por ejemplo u otros similares.

24. Así, correspondía a la denunciada presentar los estados de la cuenta de ahorros del denunciante o el documento que contenga el detalle de los movimientos anteriores (06 meses) a la realización de las operaciones no reconocidas, esto con la finalidad de verificar su comportamiento habitual de consumo.
25. Al respecto, de la revisión del extracto de cuenta de la denunciante, correspondiente al periodo comprendido de junio y noviembre de 2025, se advierte lo siguiente, conforme el cuadro⁵:

Mes	Cantidad de Consumos	Consumo Mayor S/	Monto Total	Cantidad de Consumos máximos por Día
Junio de 2025	01	500.00	500.00	01
Julio de 2025	02	1,500.00	1,504.80	02
Agosto de 2025	07	2,400.00	4,737.00	02
Septiembre de 2025	02	2,000.00	2,004.80	02
Octubre de 2025	01	30.00	30.00	01
Noviembre de 2025 (antes de las operaciones cuestionadas)	02	2,000.00	2,004.80	02

26. En este sentido, se puede afirmar que la primera operación por S/ 2,400.00 (25 de noviembre de 2025) no se encontraba fuera del patrón de consumo del denunciante, considerando que la operación por el importe mayor en el referido periodo fue también de S/ 2,400.00, por lo que, la denunciada no tenía obligación de adoptar medidas de seguridad de detección de patrón de fraude y con ello evitar la realización de operaciones posteriores.
27. Ahora bien, es importante indicar, que si bien la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) en un reciente pronunciamiento indicó que, de acuerdo con la obligación contenida en el numeral 2 del artículo 17 del Reglamento, al detectarse una operación inusual en los sistemas de la entidad financiera, esta última debe impedir además que el mencionado consumo sospechoso sea atribuido a su cliente. Ello, en la medida que la finalidad de las medidas de seguridad contempladas en la mencionada norma reside en prevenir que los consumidores se

2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.

⁵ Cuadro de elaboración propia.

vean perjudicados por consumos que no respondan al uso habitual que otorgan a sus productos financieros. Así, la Sala señaló que, ante la detección de una operación sospechosa en perjuicio del cliente, la garantía ofrecida por la entidad financiera debería ser que la aludida transacción no sea cargada a su cuenta, al haber sido identificada como inusual al empleo que el consumidor brindaba a su producto financiero. Por tanto, la Sala señaló que las entidades financieras deben contar con mecanismos tecnológicos para garantizar que todas las operaciones que vayan a ser cargadas a los productos financieros de sus clientes se hayan realizado de forma correcta, es decir que se encuentren dentro de su comportamiento habitual de consumo y que hayan sido autorizadas con los requisitos de validez necesarios para cada tipo de operación.

28. Precisamente en cuanto a este último extremo, la Sala refirió que en aquellos casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no corresponda al comportamiento habitual de consumo del cliente, no será necesario verificar si, en la realización de dicha operación, concurrieron los requisitos de validez necesarios para su autorización, pues con lo primero (patrón de consumo) bastará para tener por acreditada la responsabilidad administrativa de la entidad financiera por el cargo indebido de la primera operación y las posteriores.
29. Ante ello, este Órgano Resolutivo se aparta del criterio señalado por la Sala, considerando que, en los casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no corresponda al comportamiento habitual de consumo del cliente, se debe analizar también si concurrieron los requisitos de validez necesarios, toda vez que, la realización de la primera operación que generó la alerta no deviene en indebida por el solo hecho de ser ajena al patrón de consumo del tarjetahabiente, ya que su realización permite a la entidad financiera adoptar las acciones oportunas a fin de asegurar el patrimonio de su cliente, reflejado en el hecho de evitar la realización de operaciones posteriores.
30. Es de precisar que el pronunciamiento emitido por la Sala no es vinculante para este Órgano Resolutivo, en razón a la autonomía técnica y funcional con la que cuenta, considerando además lo desarrollado en el párrafo precedente, correspondiendo en este caso apartarnos del criterio señalado por la Sala en el extremo antes indicado.
31. Ahora bien, habiéndose realizado el análisis de patrón de consumo del denunciante, corresponde a este Órgano Resolutivo verificar la validez de la operación cuestionada.

Sobre la validez de las operaciones

32. De la revisión de los medios de prueba aportados, se tienen impresiones de pantalla de los sistemas informáticos de la denunciada, en estos, en primer lugar, se advierte la generación de la Clave digital, en fecha anterior a la operación no reconocida, conforme el siguiente cuadro:

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 021-2026/PS0-INDECOPI-CUS**

Nro.	Mensaje	Fecha	Usuario
2	Bienvenido al APP WAYKI DE CAJA CUSCO.	07/10/2022 00:25	APP1

33. De otra parte, se tiene evidencia de la activación del token digital, también antes de la operación cuestionada:

Nro.	Mensaje	Fecha	Usuario	Cod. Agencia	Nombre Agencia
7	Se ha realizado la activación de Token Digital con éxito. La constancia fue enviada a tu correo electrónico	04/03/2025 10:12	APP1	01	Oficina Principal

34. Asimismo, se tiene registro de que la denunciante el 25 de noviembre de 2025 la denunciante ingresó mediante la aplicación con el ingreso de la clave de 06 dígitos, par de minutos antes de la operación cuestionada, conforme el cuadro siguiente:

Id.	Fecha	Tarjeta	Descripción
77122035	11/25/2025 11:47:36 AM	4261 **** * 5421	Inicio de sesión con ingreso de clave de 6

35. De otra parte, conforme el argumento de la denunciada, se tiene evidencia de que la denunciante ingresó a la opción transferencias a otros bancos, colocó la cuenta CCI y confirmó la operación con un Token Digital, véase:

Identificador	Fecha	Operación	Moneda	Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
20497507	11/25/2025 11:49:29 AM	Transferencia Inmediata Enviada	S/	106022321010599860	80811721100139669562	2400

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 021-2026/PS0-INDECOPI-CUS**

Fecha Creación	Fecha Actualización	Estado	Token
11/25/2025 11:49:20 AM	11/25/2025 11:49:27 AM	Autorizado por cliente	23****

36. Finalmente, se cuenta con evidencia del envío de la constancia de la operación a la denunciante:

Hola SANDRA,

Has realizado una transferencia, te enviamos el detalle de tu operación:

25/11/2025 11:49:29 AM

Constancia de Transferencia
Id operación: 20497507
Tipo de operación: Transferencia Interbancaria en Línea
Cuenta origen: *****9860
Cuenta destino: 808117*****9562
Destinatario: GRABIEL JESUS TINEO NUÑEZ
Monto: S/ 2,400.00

Wayki y Caja Cusco, Tejiendo Historias.

37. Con base en ello, en el presente caso, este despacho sí encuentra convicción de que la operación cuestionada se efectuó cumpliendo con los requisitos de validez exigidos, toda vez que, conforme a los medios probatorios aportados por la denunciada, se acredita que, con anterioridad a la transacción no reconocida, se generó la clave digital, se activó el token digital y la denunciante ingresó a la aplicación mediante su clave de seis (06) dígitos minutos antes de la operación observada; asimismo, se verifica que accedió a la opción de transferencias a otros bancos, registró la cuenta CCI y confirmó la operación utilizando el token digital, además del envío de la constancia respectiva, por lo que se advierte que la denunciada cumplió con la adopción de medidas de seguridad de validación.
38. Es importante indicar que, este despacho efectúa el análisis de las medidas de seguridad verificando en primer término el monitoreo y detección de operaciones inusuales; siendo que, una vez superada dicha evaluación, analiza también si se realizó el cargo justificado de la operación u operaciones en cuestión, cumpliendo con los requisitos de validez exigidos para su ejecución; así de lo desarrollado se advierte que en la evaluación de adopción de las medidas de seguridad y a efectos de evitar la realización de operaciones fraudulentas no reconocidas por el consumidor, se debe superar tanto las medidas de seguridad de detección de patrón de fraude y de validez; siendo que, en el presente caso la denunciada acreditó que la operación cuestionada respondía al comportamiento habitual de consumo de la denunciante, y por otro lado, acreditó la validez de las operación cuestionada.
39. Por lo expuesto, este Órgano Resolutivo considera que la denunciada no ha incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código, al haberse acreditado

durante el procedimiento que no cumplió con adoptar medidas de seguridad respecto de la operación materia de denuncia.

40. Por lo expuesto, este órgano resolutivo considera que corresponde archivar el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la denunciada en el extremo referido al incumplimiento de lo establecido en el artículo 19 Código, al haberse acreditado que cumplió con adoptar medidas de seguridad respecto de 01 transferencia por el importe de S/ 2,400.00 realizada el 25 de noviembre de 2025, con cargo a la cuenta de ahorros N° 1060*****9860 de la denunciante, que esta no reconoce.

III.2. De la atención de los reclamos de productos financieros

41. El artículo 88.2 del Código establece que el reclamo debe presentarse y registrarse en la forma que determinan las normas de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
42. En este extremo se imputó contra la denunciada que no habría brindado una atención idónea a la denunciante durante la formulación de su reclamo, en tanto el personal de la denunciada habría desestimado de manera injustificada el documento físico previamente llenado por la denunciante, procediendo a romperlo y a sustituir unilateralmente dicho trámite por uno virtual sin su autorización; lo cual constituye una presunta infracción al deber de atención de reclamos, tipificado en el artículo 88.2 del Código.
43. En sus descargos, la denunciada argumentó que la denunciante no presentó medios probatorios que acrediten su aseveración, siendo que, se atendió a la denunciante de la forma adecuada y que a consecuencia la denunciante ha podido presentar en su escrito de denuncia la respuesta a su reclamo.
44. En el ámbito de la responsabilidad administrativa en materia de protección al consumidor, la imputación al proveedor parte de un esquema de responsabilidad objetiva, lo que implica que, una vez cuestionada la idoneidad del bien o servicio, recae sobre este la carga procesal de demostrar que no le es atribuible la deficiencia alegada. En tal sentido, el proveedor debe acreditar que actuó con arreglo a las normas aplicables y a los estándares exigibles, o que la presunta falta de idoneidad obedeció a una causa objetiva, justificada e imprevisible que rompe el nexo causal y lo exonera de responsabilidad.
45. De acuerdo con las reglas que rigen la carga de la prueba, corresponde inicialmente al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio; verificado ello, se produce la inversión de la carga probatoria, trasladándose al proveedor la obligación de demostrar que el defecto no le resulta imputable, ya sea porque no deriva de las actividades propias de la prestación, porque cumplió diligentemente con las disposiciones normativas pertinentes o porque la afectación se originó en supuestos ajenos a su esfera de control, tales como caso fortuito,

fuerza mayor, hecho de tercero o negligencia del propio consumidor. Este esquema metodológico constituye la pauta de análisis que debe guiar la resolución de la controversia.

46. En el presente extremo, correspondía a la denunciante, en aplicación de la regla general de la carga de la prueba, acreditar los hechos que sustentan su imputación, esto es, que el personal de la entidad financiera habría roto el documento físico inicialmente llenado, que sustituyó unilateralmente el trámite por uno virtual sin su autorización y con ello que no recibió una atención idónea durante la formulación de su reclamo, no obstante, de la revisión del expediente no se advierten medios probatorios idóneos que corroboren tales afirmaciones, más allá de su sola declaración.
47. En efecto, no obran en autos elementos objetivos como constancias, grabaciones, testimonios, documentos o cualquier otro medio probatorio que permitan verificar la ocurrencia de los hechos denunciados ni acreditar que la atención brindada se apartó de los estándares de idoneidad, en ese sentido, no se ha cumplido con el primer presupuesto del esquema de responsabilidad, consistente en la acreditación del defecto en la prestación del servicio.
48. En consecuencia, al no haberse demostrado la existencia de una actuación irregular por parte del personal de la entidad, no resulta jurídicamente pertinente invertir la carga probatoria ni trasladar responsabilidad a la denunciada en este extremo, téngase en cuenta que, en ausencia de prueba suficiente sobre la alegada falta de idoneidad en la atención del reclamo, no corresponde atribuir responsabilidad administrativa al proveedor por dicha imputación.
49. Por lo expuesto, este Órgano Resolutivo considera que corresponde archivar el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la denunciada en el extremo referido al incumplimiento de lo establecido en el artículo 88.2 del Código, al no haber quedado acreditado que no brindó una atención idónea a la denunciante durante la formulación de su reclamo, en tanto el personal de la denunciada habría desestimado de manera injustificada el documento físico previamente llenado por la denunciante, procediendo a romperlo y a sustituir unilateralmente dicho trámite por uno virtual sin su autorización.

III.3. De la Medida Correctiva

50. Este órgano resolutivo considera que no corresponde ordenar ninguna medida correctiva, dado que fue archivado el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la denunciada.

III.4. De la Graduación de la Sanción

51. En el presente caso habiéndose archivado el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la denunciada por presuntas infracciones de lo establecido en el Código; no corresponde imponerle sanción alguna.

III.5. De las Costas y Costos del procedimiento

52. En el presente caso considerando que se archivó el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la denunciada, no corresponde ordenar el pago de las costas y costos en que hubiese incurrido la parte denunciante.

III.6. De la inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi (RIS).

53. En el presente caso considerando que se archivó el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la denunciada, no corresponde ordenar la inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi (RIS).

V. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Caja Municipal de Ahorro y Credito Cusco S.A. en el extremo referido al incumplimiento de lo establecido en el artículo 19 Código del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado que cumplió con adoptar medidas de seguridad respecto de 01 transferencia por el importe de S/ 2,400.00 realizada el 25 de noviembre de 2025, con cargo a la cuenta de ahorros N° 1060*****9860 de la denunciante, que esta no reconoce.

SEGUNDO: Archivar el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Caja Municipal de Ahorro y Credito Cusco S.A. en el extremo referido al incumplimiento de lo establecido en el artículo 88.2 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al no haber quedado acreditado que no brindó una atención idónea a la denunciante durante la formulación de su reclamo, en tanto el personal de la denunciada habría desestimado de manera injustificada el documento físico previamente llenado por la denunciante, procediendo a romperlo y a sustituir unilateralmente dicho trámite por uno virtual sin su autorización.

TERCERO: Informar a las partes del procedimiento que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco en un plazo máximo de quince (15) días hábiles



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 021-2026/PS0-INDECOPI-CUS

contados a partir del día siguiente de su notificación⁶, caso contrario la resolución quedará consentida⁷.

CUARTO: Informar a las partes del procedimiento que, conforme se dispone en el artículo 34 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI⁸, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

VICSON RICARDO ALVAREZ PALOMINO
Jefe (i)⁹
**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
en materia de Protección al Consumidor
de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

VAP/ibz

⁶ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32°.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido por el artículo 218 de la LPAG (...)

⁷ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

⁸ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34°.- Fin de procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emitirá una Razón de Jefatura o de Secretaría Técnica, según corresponda, y, de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub-Gerencia de Ejecución Coactiva.

⁹ Memorandum N° 543-2025-CUS/INDECOPI, del 04 de noviembre de 2025.

M-OPS-03/03

Página 15 de 15